

大型设备采购合同

合同背景说明

本合同由甲方（设备采购方）华恒精密制造股份有限公司与乙方（设备供应商）鑫盛重工科技集团有限公司签订。甲方因扩大生产线需要，向乙方采购CNC数控加工中心生产线设备一套，含主机、配套辅机、控制系统及安装调试服务。合同总价人民币850万元整。本合同用于ContractGuard系统测试，其中故意埋入了付款条件偏向、验收标准模糊、质保期过短、违约责任不对等、附件引用矛盾、缺失关键条款、自动续约陷阱等多类风险点。

合同编号：HH-SB-2026-00158

签订日期：2026年3月15日

签订地点：江苏省苏州市工业园区

甲方（买方）信息

- 公司名称：华恒精密制造股份有限公司
- 统一社会信用代码：91320500MA1N2K3L4M
- 注册地址：江苏省苏州市工业园区星湖街218号
- 法定代表人：张建华
- 联系电话：0512-6789-XXXX
- 电子邮箱：procurement@huaheng-precision.com
- 开户银行：中国工商银行苏州工业园区支行
- 银行账号：1102 0123 4567 8901

乙方（卖方）信息

- 公司名称：鑫盛重工科技集团有限公司
- 统一社会信用代码：91440300MA5D8K9L2N
- 注册地址：广东省深圳市龙华区观澜大道668号
- 法定代表人：李志鑫
- 联系电话：0755-2899-XXXX
- 电子邮箱：sales@xinsheng-heavy.com
- 开户银行：中国建设银行深圳龙华支行
- 银行账号：6217 0012 3456 7890

鉴于甲方因生产规模扩大需要采购CNC数控加工中心生产线设备，乙方系具有相应生产资质和供货能力的专业设备制造商，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就设备采购事宜达成如下协议：

第一条 定义与解释

1.1 “合同设备”是指本合同附件一所列的全部设备、备品备件、专用工具及相关技术资料。

- 1.2 “交货地点”是指甲方指定的位于江苏省苏州市工业园区星湖街218号的工厂车间。
- 1.3 “验收日期”是指合同设备安装调试完成且经甲方初步验收合格之日。
- 1.4 “质保期”是指自验收日期起计算的设备质量保证期间。
- 1.5 “技术文件”是指与合同设备相关的图纸、说明书、操作手册、维护手册及其他技术资料。

第二条 合同标的与范围

- 2.1 甲方向乙方采购CNC数控加工中心生产线设备一套，具体包括：
- （一）CNC五轴联动加工中心主机3台，型号XS-5A-2026；
- （二）自动上下料系统1套；
- （三）集中冷却循环系统1套；
- （四）铁屑输送及收集系统1套；
- （五）中央控制及监控系统1套；
- （六）设备安装调试及培训服务。
- 2.2 合同设备的具体技术参数、规格型号详见本合同附件一《设备技术规格书》。
- 2.3 乙方应按照本合同附件二《设备配置清单》提供合同设备的全部组成部件。
- 2.4 乙方应随机提供本合同附件三《备品备件清单》所列的备品备件。
- 2.5 乙方应提供本合同附件A所列的技术培训服务。

第三条 合同价款

- 3.1 本合同总价款为人民币捌佰伍拾万元整（¥8,500,000.00），含增值税13%。
- 3.2 合同价款包括设备价款、运输费、保险费、安装调试费、培训费及随机备品备件费用。
- 3.3 合同价款为固定总价，在合同履行期间不因市场价格波动、原材料涨价等因素调整。
- 3.4 合同价款明细如下：
- （一）CNC五轴联动加工中心主机3台：¥5,400,000.00
- （二）自动上下料系统1套：¥1,200,000.00
- （三）集中冷却循环系统1套：¥600,000.00
- （四）铁屑输送及收集系统1套：¥350,000.00
- （五）中央控制及监控系统1套：¥450,000.00
- （六）安装调试及培训服务：¥300,000.00
- （七）随机备品备件：¥200,000.00

第四条 付款方式与条件

- 4.1 本合同款项分三期支付，具体安排如下：
- （一）第一期（预付款）：
- 合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的60%，即人民币伍佰壹拾万元整（¥5,100,000.00）；
- （二）第二期（发货款）：

乙方发货前，甲方向乙方支付合同总价的35%，即人民币贰佰玖拾柒万伍仟元整（¥2,975,000.00）；
（三）第三期（验收款）：
设备验收合格后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的5%，即人民币肆拾贰万伍仟元整（¥425,000.00）。

- 4.2 甲方应将款项汇入乙方指定的银行账户。
- 4.3 乙方在收到每笔款项后5个工作日内向甲方开具相应金额的增值税专用发票。
- 4.4 甲方逾期付款的，每逾期一日应按逾期金额的万分之五向乙方支付违约金。

第五条 交货时间与方式

- 5.1 乙方应在收到甲方预付款之日起120个日历日内完成全部设备的生产制造。
- 5.2 乙方应在设备生产完成后15个日历日内将设备运抵甲方指定交货地点。
- 5.3 乙方负责设备的运输、装卸及运输保险，运输过程中设备毁损灭失的风险由乙方承担。
- 5.4 设备运抵交货地点后，甲方应在3个工作日内组织开箱检验，确认设备外观、数量与装箱清单一致。
- 5.5 乙方应在设备到货后30个日历日内完成安装调试工作。

第六条 验收标准与程序

- 6.1 设备安装调试完成后，由甲乙双方共同进行验收。
- 6.2 验收标准为：设备运行正常即可。
- 6.3 验收程序如下：
（一）乙方提交验收申请及相关技术文件；
（二）甲方在收到验收申请后5个工作日内组织验收；
（三）验收合格的，双方签署《设备验收报告》；
（四）验收不合格的，甲方应书面通知乙方，说明不合格原因。
- 6.4 验收不合格的，乙方应在收到甲方书面通知后15个工作日内完成整改并重新申请验收。
- 6.5 设备安装调试期间，乙方应对甲方操作人员进行技术培训，培训内容及要求详见附件A。

第七条 质量保证

- 7.1 乙方保证合同设备为全新、未使用过的合格产品，符合国家相关标准及本合同约定的技术参数。
- 7.2 乙方保证合同设备所采用的材料、零部件均为合格品，不存在设计、制造缺陷。
- 7.3 乙方保证合同设备不侵犯任何第三方的知识产权。
- 7.4 乙方应提供设备出厂检验报告、合格证及质量证明文件。

第八条 质保期及售后服务

- 8.1 合同设备的质保期为自验收合格之日起3个月。
- 8.2 质保期内，因设备本身质量问题导致的故障，乙方应免费维修或更换。
- 8.3 质保期内，乙方应在接到甲方报修通知后24小时内响应，72小时内到达现场。
- 8.4 质保期内，因甲方使用不当或不可抗力导致的设备损坏，乙方可收取合理维修费用。
- 8.5 质保期满后，如甲方未书面通知乙方终止，设备维护服务将自动转为乙方的付费年度维护合同，年维护费用为合同设备总价的5%。

第九条 违约责任

- 9.1 甲方违约责任：
 - （一）甲方逾期付款的，每逾期一日应按逾期金额的万分之五向乙方支付违约金；
 - （二）甲方无正当理由拒绝接收设备的，应向乙方支付合同总价15%的违约金；
 - （三）甲方逾期提货的，应承担由此产生的仓储费用。
- 9.2 乙方违约责任：
 - （一）乙方逾期交货的，每逾期一日应按逾期交货部分价款的万分之三向甲方支付违约金；
 - （二）乙方交付的设备不符合合同约定的，甲方有权要求乙方更换或退货，乙方应退还甲方已支付的相应款项；
 - （三）因乙方原因导致设备存在质量问题的，乙方应承担维修、更换或退货责任。
- 9.3 违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应补足差额。

第十条 不可抗力

- 10.1 因不可抗力导致合同无法履行或不能完全履行的，受影响方应在不可抗力事件发生后15日内书面通知对方，并提供相关证明材料。
- 10.2 因不可抗力导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。
- 10.3 不可抗力事件持续超过90日的，任何一方有权书面通知对方解除合同。

第十一条 保密条款

- 11.1 双方对在合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。
- 11.2 保密义务的期限为合同终止后3年。
- 11.3 以下信息不属于保密信息：
 - （一）公开可得的信息；
 - （二）接收方在接收前已合法拥有的信息；
 - （三）由第三方合法披露的信息。
- 11.4 任何一方违反保密义务的，应赔偿守约方因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、预期利益损失及为维

权支出的合理费用。

11.5 保密义务不因本合同的解除、终止或无效而失效，在保密期限届满前持续有效。

第十二条 知识产权

12.1 合同设备涉及的专利技术，其知识产权归乙方所有。

12.2 乙方保证其对合同设备所涉及的技术拥有合法的知识产权或授权。

12.3 甲方因使用合同设备而侵犯第三方知识产权的，由甲方自行承担责任。

第十三条 合同变更与解除

13.1 经双方协商一致，可以书面形式变更或解除本合同。

13.2 任何一方不得单方面变更或解除本合同，除非法律规定或本合同另有约定。

13.3 合同解除后，双方应就已履行部分进行结算。

第十四条 争议解决

14.1 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

14.2 协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条 通知与送达

15.1 双方之间的通知、函件应以书面形式发出，可采用专人送达、挂号信、快递或电子邮件方式。

15.2 通知在以下时间视为送达：

- （一）专人送达：签收之日；
- （二）挂号信或快递：寄出后第5日；
- （三）电子邮件：发送后第24小时。

第十六条 其他约定

16.1 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

16.2 本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

16.3 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

16.4 本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

16.5 本合同各条款标题仅为阅读方便而设，不影响对条款含义的解释。

附件清单

- 附件一：设备技术规格书
 - 附件二：设备配置清单
 - 附件三：备品备件清单
 - 附件A：技术培训服务方案
-

签章区

甲方（盖章）： 华恒精密制造股份有限公司

法定代表人（或授权代表）： _____（签字）

日期：2026年3月15日

乙方（盖章）： 鑫盛重工科技集团有限公司

法定代表人（或授权代表）： _____（签字）

日期：2026年3月15日